重庆开州栋宇建筑工程有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月5日12时许，重庆市开州区正安街道双峰社区移民自建房项目14号院发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约人民币70万元。

重庆市开州区应急管理局接报后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规及区政府批复授权，按程序依法成立事故调查组，并邀请了区检察院、区纪委监委机关派员参加事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证、现场勘察、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并本着服务于开州区发展大局、有利于有力有序推进移民自建房建设工作的目的提出了相应处理意见和防范措施建议。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）双峰社区自建房项目基本概况。

1.双峰社区占地移民自建房。双峰社区占地移民自建房安置小区位于重庆市开州区正安街道双峰社区，占地面积21.082万平方米，安置地块人口4052人（含汉丰街道红光社区35人），共有300个联建户、26个楼院（其中12人安置联户187户，16

人安置联户113个）。双峰社区自建房项目于2020年9月开始正式动工。

2.14号院联户，共4户60人（第一户代表杨*全；第二户代表杨*勇；第三户代表廖*梅；第四户代表邓*军），牵头人为杨*勇。

（二）事故单位情况。

重庆栋宇建筑工程有限公司，统一社会信用代码9150****08101273M，类型：有限责任公司，法定代表人：向*平，公司住所：重庆市开州区文峰街道富厚街金茂花园G栋1-2（仅限于行政办公、通讯联络），成立日期：1989年05月27日，营业期限：1989年05月27日至永久，经营范围：建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级、安全生产许可证编号：(2004)003093，证件有效期至：2025年12月28日。建筑业企业资质证书编号：D350089014，有效期至：2024-12-31。

（三）双峰自建房现场管理架构。

正安街道双峰社区现场管理办公室于2020年9月份成立，主任为肖*，于2022年7月调走，目前主任为胡*；副主任林*，于2022年7月年调走，现副主任空缺；建设施工过程管理采取责任到人的网格化管理模式，双峰社区9名社区干部负责联系26个院。

另外，由正安街道以购买服务的方式雇请了技术人员2名进行施工现场指导。

（四）死者基本情况。

韦*新 ，男，现年43周岁，身份证号码51122******093，户籍地址重庆市开州区正安街道双峰*组**号附*号，开州区正安街道双峰社区移民自建房14号院杂工，已死亡。

（五）14号院联户实际施工主体。

傅*科，男，现年50周岁，身份证号码512222*****55，户籍地址重庆市开县南雅镇**村*组**号，双峰社区移民自建房14号院实际劳务施工承包人。

（六）14号院施工承包概况。

劳务施工承包人傅*科借用重庆栋宇建筑工程有限公司施工资质与双峰社区移民自建房14号院的联户代表签订了一份《施工劳务承包合同》，约定砖混结构正负零以上（及地梁以上）所有建筑劳务施工按照实际建筑面积198元/平方米计劳务费，自建房联户购买六份保险，所有建筑材料由拆迁安置联户购买和管理。

（七）事故发生地环境状况。

双峰社区自建房14号院只有1栋楼。整体框架已基本修建形成，建筑体四周、楼梯间临边大部分无安全防护栏杆或安全防护网，建筑内干燥无积水。

（八）监管责任人员情况。

1.胡*，男，现年40周岁，身份证号51122******72，户籍地址重庆市开州区温泉镇**村*组***号，开州区正安街道双峰社区自建房管理办公室负责人。

2.张*俊，男，现年54周岁，身份证号512******3059X，

户籍地址重庆市开州区正安街道双峰社区5组，为正安街道双峰社区自建房项目11、12、13、14、15号院街道包院干部。

二、事故发生经过

2023年10月5日上午，14号院劳务承包人傅*科手下杂工韦*新独自一人到14号院的楼上打扫清洁屋内建筑垃圾。12时18分左右，韦*新在5楼清理好建筑垃圾后，将垃圾装到自己携带的斗车里面，用斗车通过还未封闭的阳台往楼下倾倒垃圾，不慎连斗车带人一起从14号院5楼坠落至1楼渣石堆上。

三、应急处置情况

事故发生后,14号院对面一栋楼的业主看见韦*新躺在地上，连忙给14号院的管理人员罗*明打电话，罗*明接到电话后，连忙赶到现场，看见韦建头新面朝下躺在1楼的渣石堆上，就立即拨打了110和120电话。120赶到事故现场，经120医护人员急救后，宣布韦*新已经死亡。正安街道及双峰社区的相关领导干部在接到消息后立即赶赴事故现场进行现场秩序维护及善后处理，劳务承包人傅*科、14号院四户业主积极主动与死者家属协商善后赔偿事宜，及时筹措资金，并于2023年10月11日与死者家属协议赔付70万元。目前，该事故没有引发不稳定事件。

四、事故伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成韦*新一人死亡，直接经济损失约70万元，截至目前，善后工作已处理完毕。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

1.韦*新自身安全意识淡薄，明知在安全防护设施不齐全的楼上进行临边施工作业存在很高的安全风险，极有可能会发生坠落事故，但没有采取有效的个人安全防护措施（如系好安全带等），而进行冒险施工作业，最终导致事故发生。

2.傅*科作为双峰社区移民自建房14号院的实际劳务施工承包人，没有按照规定完全安装好外墙防护网等临边安全防护设施，也未给工人发放安全防护设备，安全防护设备都是工人自带，同时也没有认真教育督促工人佩戴好安全防护设备。

（二）事故间接原因。

重庆栋宇建筑工程有限公司，违规向傅*科出借重庆栋宇建筑工程有限公司施工资质承揽双峰社区移民自建房项目工程，并违规以重庆栋宇建筑工程有限公司名义与14号院业主签订施工合同。对傅*科管理缺失，未督促其制定应急预案和隐患排查治理措施，未发现14号院在施工过程中未安装安全网、安全栏的事实。未派人到双峰社区移民自建房项目进行施工管理，导致傅*科未按照规定安装外墙防护网等临边安全防护设施，未向工人发放安全防护设备，最终致使本次事故的发生。

（三）事故性质。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡事故分类标准》（国标GB6441-86）标准，此次事故类别属于高处坠落事故。通过调查组调查取证、综合分析引发事故原因，认定本次事故属于建筑施工过程中发生的生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关人员责任认定及处理建议。

1.韦*新，自身安全意识淡薄，明知在安全防护设施不齐全的楼上进行临边施工作业存在很高的安全风险，极有可能会发生坠落事故，但没有采取有效的个人安全防护措施（如系好安全带等），而进行冒险施工作业，最终导致事故发生，对本次事故的发生负有直接责任。介于韦*新在本次事故中已经死亡，**建议免于处理。**

2.傅*科，作为双峰社区移民自建房14号院的劳务施工承包人，该项目的实际负责人，没有按照规定完全安装好外墙防护网等临边安全防护设施，施工时也没有认真教育督促工人佩戴好安全防护设备，最终导致事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”的规定，对本次事故的发生负有施工安全保障不足责任，**建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第一款、第二款和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正）第十九条第（一）项的规定，由开州区应急管理局对其进行行政处罚。**

考虑到该起事故发生后，劳务承包人傅*科能积极主动与死者家属协商善后赔偿事宜，及时筹措组织赔偿金，未造成社会影

响。且介于本次事故的特殊性、复杂性，综合考虑占地移民群体社会稳定、区政府推动移民自建房建设工作的艰难和全区安全稳定发展等各种因素，事故调查组**建议劳务施工承包人傅*科免于移送司法机关处理。**

3.向*平，作为重庆栋宇建筑工程有限公司法定代表人，违规出借施工资质给不具备安全生产条件的傅*科，允许其以重庆栋宇建筑工程有限公司名义承揽双峰社区移民自建房项目工程。对傅*科疏于管理，施工现场安全检查不到位，对傅*科未按照规定安装外墙防护网等临边安全防护设施，未向工人发放安全防护设备的行为未发现、未制止。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一第五款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对本次事故发生负有责任。**建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第 13 号令发布，第 42 号令、第 77 号令修正）第十八条第（二）项的规定，由开州区应急管理局对其进行行政处罚。**

（二）相关单位责任认定及处理建议。

重庆栋宇建筑工程有限公司，违规向傅*科出借重庆栋宇建筑工程有限公司施工资质承揽双峰社区移民自建房项目工程，并违规以重庆栋宇建筑工程有限公司名义与 14 号院业主签订施工

合同。对傅*科管理缺失，未督促其制定应急预案和隐患排查治理措施，未发现14号院在施工工程中未安装安全网、安全栏的事实。未派人到双峰社区移民自建房项目进行施工管理，导致傅*科未按照规定安装外墙防护网等临边安全防护设施，未向工人发放安全防护设备，最终致使本次事故的发生,其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”及《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案”的规定，应对事故的发生负管理责任。**建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，由重庆市开州区应急管理局对其进行行政处罚。**

（三）监管责任人员处理建议。

1.胡*，作为双峰社区自建房管理办公室负责人，在巡查检查中发现了施工安全隐患后没有督促施工方和建房业主真正整改、彻底消除隐患，介于移民自建房安置建设业主不听管、管不听的特殊性，**建议其向开州区正安街道办事处作出书面检查**。

2.张*俊,作为双峰社区移民自建房14号院的社区包院干部，

在日常巡查检查中重点攻坚违法建设的整治，淡化了施工安全的监督，介于移民自建房安置建设管理的特殊性，**建议其向开州区正安街道办事处作出书面检查。**

（四）建议不予处理的单位。

开州区正安街道办事处，针对双峰社区自建房项目，按照《重庆市开州区人民政府办公室关于加强我区城市规划区内原定划定自建房户建房管理工作的通知》（开州府办发〔2020〕41号）文件规定成立了现场管理办公室，并委任了相关人员对双峰社区自建房项目进行了管理，且双峰社区自建房管理办公室按规定履行了相关职责，**建议不予处理。**

七、防范措施建议

（一）属地政府要积极争取区属各部门对移民自建房建设施工进行专业指导、综合监督，进一步加强管理人员专业知识和业务能力培训，加大施工现场的安全监督和隐患排查力度，对发现的安全隐患要及时督促施工方和业主及时整改。

（二）强化征地拆迁安置户建设业主安全意识教育，要业主认识到施工安全的重要性和安全投入的必要性、必须性，不能以买保险来代替安全管理，不能在思想上抱有侥幸心理，变要我安全为我要安全。

（三）提高施工队负责人的安全意识，自觉加大施工安全防护设施投入，增加安全管理人员，在施工现场要真正负起责任来，对发现的安全隐患要及时整改，严防此类事故的再次发生。

（四）各移民自建房承建公司要深刻汲取事故教训，规范公

司资质管理，禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程，依法合规经营；对以自己公司名义承建的项目要加强管理，经常对项目进行检查，发现安全问题，及时整改，消除事故隐患，杜绝类似事故的再次发生。

重庆开州栋宇建筑工程有限公司

“10·5”一般高处坠落事故调查组

2024 年 2 月 2 日